**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
E-mail: info@mn-nhrc.org; http://www.mn-nhrc.org

2019. 03. 12 № 1/165

танай _____-ны №_____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ,
ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
Ц.НЯМДОРЖ ТАНАА

Дахин санал хүргүүлэх тухай

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд “Баривчлах шийтгэл оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэл хугацаанд нийслэлд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, аймаг, суманд цагдаагийн байгууллага гүйцэтгэнэ” гэж заасан.

Комисс Зөрчлийн тухай хуульд заасан баривчлах шийтгэл оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэж байгаа аймгууд дахь Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаатай танилцах үед хэрэг, зөрчил их гардаг, хүн ам олноор төвлөрсөн аймгуудад баривчлах шийтгэлийг эдлүүлэх байрны хүртээмж хангалтгүй байгаа бодит байдлын талаар асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр Танд 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 1/259 дугаар албан бичгээр санал хүргүүлж байсан билээ.

Мөн Комиссоос 2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр Орхон аймагт ажиллах үеэр тус аймаг дахь Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцлаа.

Тус Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах байр нь зориулалтын бус байрны зоорийн давхарт үйл ажиллагаагаа явуулж, 8,2-13,2 мкв талбай бүхий 4 өрөөг баривчлах байрны зориулалтаар ашиглаж байх бөгөөд тухайн өрөөнүүдэд 2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар эмэгтэй 2, эрэгтэй 34 нийт 36 хүнийг хэт олноор байрлуулж, нэг хүнд дунджаар 1,1 мкв талбай ногдож байна.

Түүнчлэн баривчлагдсан эмэгтэй Б нь 10 сартай хөхүүл хүүхэдтэй, шүүхээс 7 хоногийн хугацаатай баривчлах шийтгэл оногдуулсан байх ба баривчлах байранд тусгаарлах өрөө байхгүйгээс хүүхдээ хөхүүлэх нөхцөл боломжгүй байдалтай байв.

Өөрөөр хэлбэл барилгын зоорийн давхарт /зориулалтын бус/, хүрэлцэхүйц хэмжээний зай талбайгүй, агааржуулалт муутай зэрэг нөхцөлд баривчлах шийтгэлийг эдлүүлж байгаа дээрх бодит байдал нь хүний эрх, эрх чөлөөг ноцтой зөрчигдөхөд хүргэж байна.

Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиуд 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлснээс хойш эрүүгийн

000000326

хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрэгт холбогдогчийг тэр бүр цагдан хорьж мөрдөн шалгах нь харьцангуй цөөрснөөс Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Цагдан хорих байрны ачаалал эрс багасаж, тухайн цагдан хорих байрны өрөөний 10-20 хувь нь ашиглагдаж байгаа талаар мэдээлэл байна.

Иймд аймгуудын Цагдаагийн газруудад баривчлах шийтгэл эдлүүлэх зориулалтын байргүй байдлыг харгалзан, баривчлагдсан этгээдийн эрхийг хангах үүднээс шүүхийн шийдвэрээр оногдуулсан баривчлах шийтгэлийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Цагдан хорих байранд эдлүүлэх, тухайн байгууллагуудын хүний нөөцийн болоод бусад ачааллыг тэнцвэржүүлэх үүднээс дээрх асуудлыг эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд шийдвэрлэж өгөхийг хүсч Танд дахин хандаж байгааг хүлээн авна уу.

Танд хүргүүлж байсан 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 1/259 дугаар албан бичгийн хуулбарыг хавсралтаар хүргүүлэв.

Хавсралт 1 хуудастай.

ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ

МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр.
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
E-mail: info@mn-nhrc.org; http://www.mn-nhrc.org

2018.04.20 № 1/259

танай _____-ны №_____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ,
ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
Ц.НЯМДОРЖ ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд "Баривчлах шийтгэл оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэл хугацаанд нийслэлд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, аймаг, суманд цагдаагийн байгууллага гүйцэтгэнэ." гэж заажээ.

Комисс Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Ховд, Хэнтий, Говь-Алтай, Архангай, Завхан зэрэг аймгуудад ажиллах үеэр Зөрчлийн тухай хуульд заасан баривчлах шийтгэл оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлж байгаа цагдаагийн газрын үйл ажиллагаатай танилцав. Хэрэг, зөрчил их гардаг, хүн ам олноор төвлөрсөн аймгуудад баривчлах шийтгэлийг эдлүүлэх байргүй, нөхцөл туйлын муу байв. Тухайлбал, Дархан, Сэлэнгэ аймгууд нэг жижиг өрөөнд тогтмол 20-30 этгээдийн баривчлах шийтгэлийг эдлүүлж байгаа бол, Хэнтий аймаг дахь Цагдаагийн газрын баривчлах байрны 18 ортой нэг жижиг өрөөнд баривчлагдсан этгээдийн тоо 53 хүрсэн тохиолдол ч гарсан байна.

Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиуд 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлснээс хойш эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрэгт холбогдогчийг тэр бүр цагдан хорьж мөрдөн шалгах нь харьцангуй цөөрснөөс Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Цагдан хорих байрны ачаалал эрс багасаж, тухайн цагдан хорих байрны өрөөний 10-20 хувь нь ашиглагдаж байна.

Иймд аймгуудын цагдаагийн газруудад баривчлах шийтгэл эдлүүлэх зориулалтын байргүй байдлыг харгалзан, баривчлагдсан этгээдийн эрхийг хангах үүднээс шүүхийн шийдвэрээр оногдуулсан баривчлах шийтгэлийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Цагдан хорих байранд эдлүүлэх асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр Танд хандаж байгааг хүлээн авна уу.

ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ

000000370